



Resolución Directoral N° 00001957 2026

Tocache, 09 JUL. 2026

VISTO, el Memorando N° 0648-2026-GRSM/DRE-UGEL.T/D de fecha 11 de junio del 2026, que autoriza proyectar resolución declarando improcedente el Pago de reintegro de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total o integra, Informe Legal N° 0029 -2026-GRSM-DRE-UGEL/AJ; y demás documentos que se adjuntan;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Registro N° 016-2026685284 de fecha 22 de enero del 2025, la administrada GLORIA MADELEINE AGUILAR BAZÁN identificada con DNI N° 32909537, con domicilio real en el Caserio Pucayacu Tocache, y domicilio procesal en Jr. Ricardo Palma Nro.225--Tarapoto, teléfono 947509152, Correo Electrónico estrellarengifogilberto@gmail.com, solicita el Pago de reintegro de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total o integra, devengados e intereses legales, generados hasta la fecha de su otorgamiento e indemnización económica por el perjuicio y daño ocasionado, en mérito al artículo 48º de Ley del Profesorado, modificado por el art. 1º de la Ley N° 25212, debidamente concordado con el art. 210º de su Reglamento, aprobado mediante DS. N° 019-90-ED; el reintegro de la bonificación por concepto de preparación de clases y evaluación.

Que, el art. 48º de la Ley N° 24029 "Ley del Profesorado", modificado por el art. 1º de la Ley N° 25212, debidamente concordado con el art. 210º de su Reglamento, aprobado mediante DS. N° 019-90-ED, estipulaban que el profesor tenía derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total o integra. Al respecto, dichas normas fueron derogadas por la DÉCIMO SEXTA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA, TRANSITORIA Y FINAL DE LA LEY N° 29944 "LEY DE REFORMA MAGISTERIAL" Y POR LA ÚNICA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 29944 "LEY DE REFORMA MAGISTERIAL", APROBADA MEDIANTE D.S. N° 004-2013-ED, por lo cual la bonificación especial por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de la remuneración total o integra, dejó de ser exigible a partir de la vigencia de la Ley de Reforma Magisterial;

Que, el art. 10º del D.S. N° 051-91-PCM precisa que lo dispuesto en el art.48º de la Ley del Profesorado modificada por Ley N° 25212, se aplica sobre la Remuneración Total Permanente establecida en el presente Decreto Supremo, entendiéndose como Remuneración Total Permanente la establecida en el inc. a) del art. 8º del mismo decreto supremo, es decir *"aquella cuya percepción es regular en su monto, permanente en el tiempo"*





Resolución Directoral N° 00001957 2026

y se otorga con carácter general para todos los funcionarios, directivos y servidores de la Administración Pública; y está constituida por la Remuneración Principal, Bonificación Personal, Bonificación Familiar, Remuneración Transitoria para Homologación y la Bonificación por Refrigerio y Movilidad", la cual percibió en forma normal durante el tiempo que laboró bajo la vigencia de la Ley N° 24029 y su modificatoria, el art. 1° de la Ley N° 25212; por lo que lo solicitado no es atendible;

Que, En ese sentido, la administrada no le corresponde el reintegro de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de la remuneración total, así como tampoco el pago de los intereses legales e indemnización económica por perjuicio y daño presuntamente ocasionado; esto en aplicación del principio según el cual lo accesorio sigue la suerte de lo principal y al haberse desestimado la petición principal, éstas también devienen en improcedentes.

Que, Ley N° 32513 Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, en su Artículo 4. Acciones administrativas en la ejecución del gasto público 4.1 Las entidades públicas sujetan la ejecución de sus gastos a los créditos presupuestarios autorizados en la presente ley y en el marco del inciso 1 del numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 4.2 Todo acto administrativo, acto de administración o las resoluciones administrativas que autoricen gastos no son eficaces si no cuentan con el crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional o condicionan la misma a la asignación de mayores créditos presupuestarios, bajo exclusiva responsabilidad del titular de la entidad, así como del jefe de la oficina de presupuesto y del jefe de la oficina de administración, o los que hagan sus veces, en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Que, el Principio de Legalidad Presupuestaria. Artículo 77° de la Constitución Política del Estado y la Ley 28411, establece este principio de autotutela del Estado en el uso y disposición de los Recursos Públicos, por lo que solamente puede ejecutarse el gasto que se encuentra presupuestado.

Que, de conformidad con el Principio de Legalidad Administrativa, previsto en el TUO de la Ley N° 27444 "Ley de Procedimiento Administrativo General", establecido en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la presente Ley, que precisa que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que fueron conferidas;



Resolución Directoral N° 000019572026

Que, el numeral 10 del artículo IV de la Ley N° 28175- Ley Marco del Empleo Público, establece que todo acto relativo al empleo público que tenga incidencia presupuestaria debe estar debidamente autorizado y presupuestado,

Que, asimismo el Artículo 26° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto, establece que los actos administrativos que afecten el gasto publico deben supeditarse, de forma estricta, a los créditos presupuestarios autorizados, quedando prohibido que dichos actos condicionen su aplicación a créditos presupuestarios mayores o adicionales a los establecidos en los presupuestos, bajo sanción de nulidad y responsabilidad del Titular de la Entidad y de la persona que autoriza el acto,



Que, el Artículo 34.2 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto, establece que Los actos administrativos y de administración, los contratos y/o convenios así como cualquier actuación de las Entidades, que generen gasto deben supeditarse, de forma estricta, a los créditos presupuestarios autorizados, quedando prohibido que dichos actos condicionen su aplicación a créditos presupuestarios mayores o adicionales a los establecidos en los Presupuestos, bajo sanción de nulidad de la autoridad competente, y sujetos a responsabilidad civil, penal y administrativa del Titular de la Entidad y de la persona que autoriza el acto. Dichos actos administrativos o de administración no son eficaces,



Que, si bien el Tribunal Constitucional ha emitido pronunciamientos favorables respecto al cálculo del 30% sobre la remuneración total, estos se circunscriben a casos concretos con mandato judicial firme, no siendo de aplicación automática en sede administrativa, conforme al principio de legalidad previsto en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444;

Que, con el visado de la Oficina de Personal, el Área de Gestión Institucional, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la oficina de administración y el visado del director de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache.

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General", D.S. N° 004-2019-JUS, DS. N° 051-91-PCM, Ley DS. N° 015-2002- ED, Reglamento de Organización y Funciones de las Direcciones Regionales de Educación y de las Unidades de Gestión Educativa;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud presentada por la profesora **GLORIA MADELEINE AGUILAR BAZÁN** Identificado con DNI N° **32909537**, sobre reintegro de la bonificación especial mensual por preparación de clases y



UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN



Resolución Directoral N° 0001957 2026

evaluación equivalente al 30% de la remuneración total o íntegra, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.



ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER, a la Oficina de atención al usuario y comunicaciones, la presente Resolución de conformidad a lo establecido en el artículo 20º del TUO de la Ley N° 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General", aprobado mediante D.S N° 004-2019-JUS.

ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER, la publicación de la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



GJTC/DUGEL
EATR/AJ
VGER/GRRHH

Mag. GLODEAN JAMES, TAFUR CAMPOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL TOCACHE